§ QUESTÃO DA EDIÇÃO
O dinheiro pode gerar dinheiro sozinho? **Pág. 1**

METAL ESTÉRIL

JORNAL DE ECONOMIA SOBRE A USURA

§ SELIC
13,75%
ao ano · Copom [em checagem]

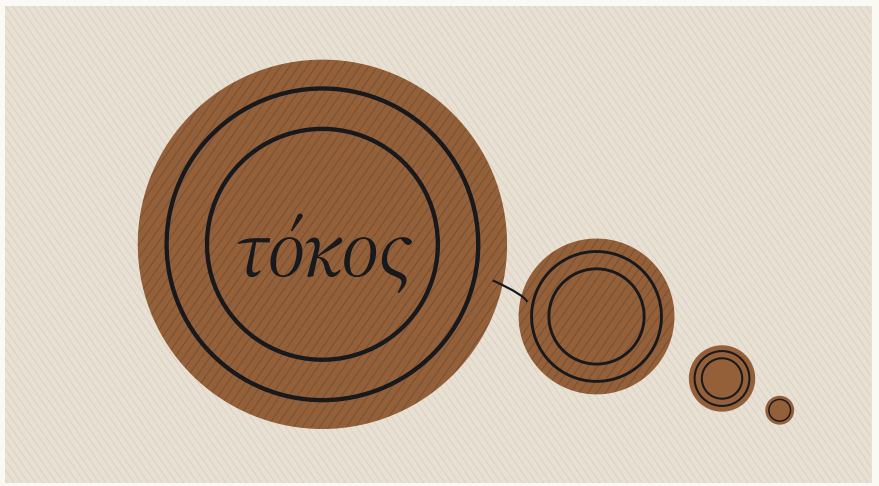
ENSAIO 1-3 ATUALIDADES 1, 4 EXPLICANDO 4 INDICADORES 1, 4 OPINIÃO 4 DO ARQUIVO 3

§ ENSAIO DE LANÇAMENTO *Quaestio prima*

O dinheiro pode gerar dinheiro sozinho?

Há 2.400 anos o Ocidente faz essa pergunta. Nunca a respondeu, só mudou de endereço: saiu da moral, passou pelo direito e foi parar na técnica, onde poucos a acompanham.

DA REDAÇÃO · LEITURA DE 20 MIN



Cria. Em grego, juro e filhote se dizem com a mesma palavra, *tókos*. Daí a ideia de Aristóteles de que o juro é "dinheiro nascido de dinheiro". Ilustração: Metal Estéril

Em Veneza, num palco de Londres por volta de 1596, um mercador cristão vai pedir dinheiro emprestado e faz questão de deixar claro que despreza quem empresta. Antônio precisa de três mil ducados para socorrer um amigo. Não os tem em caixa, porque sua fortuna está no mar, em navios. Aceita o empréstimo, mas recusa a premissa. Se for para emprestar, diz ao credor, que não empreste como a um amigo, "pois quando foi que a amizade cobrou de um amigo cria de metal estéril?"[1]

Este jornal tira o nome dessa frase. "Metal estéril" (*barren metal*, no original) é a moeda vista como coisa que não dá cria. Ouro e prata não emprenham. Uma vaca dá bezerros, uma semente dá trigo, uma oficina dá cadeiras. Uma moeda guardada continua sendo uma moeda. De onde, então, sai o juro?

A pergunta é mais velha que Shakespeare, e mais nova do que parece. Ela está na Bíblia hebraica, em Aristóteles, na teologia medieval, no teatro português do século XVI, nos romances brasileiros do século XX e, sem que quase ninguém perceba, no Código Civil brasileiro, nas súmulas do Supremo Tribunal Federal e na fatura do cartão de crédito. A tese deste ensaio, e deste jornal, é simples: o Ocidente nunca resolveu a pergunta sobre o juro. Apenas a transferiu da moral para o direito, e do direito para a técnica. Nossa intenção é trazê-la de volta para o lugar onde ela pode ser discutida em público: o dos números, dos contratos e das instituições.

§ O ano do perdão

Antes de ser um problema filosófico, o juro foi um problema de quem passava fome. Os textos legais da Bíblia hebraica tratam o empréstimo como socorro, não como negócio. "Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros", diz o Êxodo. Quem tomasse em penhor o manto do devedor devia devolvê-lo antes do pôr do sol, "porque é com ela que se cobre"[A]. O Levítico repete a regra com uma justificativa que é quase um programa econômico: não cobrar juros nem ganho do irmão empobrecido, "para que teu irmão viva contigo"[B].

Continua na pág. 2 ›

¶ ATUALIDADES *o fato da semana*

Juro alto causa a dívida, ou a dívida causa o juro alto?

A proposta de levar a Selic a 7,5% em um ano reabriu a pergunta mais antiga sobre o juro: de que ele é feito.

SELIC: HOJE E PROPOSTA **13,75% → 7,5%**

O fato. Uma proposta do economista André Lara Resende, um dos pais do Plano Real, chegou ao radar do presidente: baixar a Selic de 13,75% para 7,5% em doze meses. No domingo (1º), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que "nenhuma dessas ideias como tabelamento de juros está na mesa do presidente".

Os dois lados. Para Lara Resende, é o juro que faz a dívida crescer. Para o mercado, o juro é alto porque a dívida é arriscada. O Metal Estéril faz outra pergunta: quanto dessa taxa é inflação, quanto é risco e quanto é só prêmio.

Continua na pág. 4 ›

§ A QUESTÃO, EM QUATRO PASSOS *no formato da Suma Teológica*

PARECE QUE SIM
Adultos livres podem contratar o que quiserem com o próprio dinheiro; um teto legal só exclui do crédito quem mais precisa dele (Bentham, 1787).

EM SENTIDO CONTRÁRIO
A usura "com toda a razão é odiada": o ganho vem do próprio dinheiro, e não da troca para a qual ele foi inventado (Aristóteles).

RESPONDO
Sozinho, não. O juro é legítimo quando corresponde a trabalho, risco ou serviço real; quando reflete só a falta de alternativa, contratar vira impor.

ÀS OBJEÇÕES
Ad 1. Bentham supõe partes de força igual e concorrência. **Ad 2.** Não defendemos proibir o juro, e sim perguntar o que ele financia.

INDICADORES

TAXA	% A.A.
Selic (meta)	13,75
IPCA, 12 meses	[—]
Juro real (Selic – IPCA)	[—]
Consignado INSS	[—]
Consignado privado	59,4
Crédito pessoal	[—]
Cheque especial	[—]
Cartão, rotativo	[—]
Spread médio, pessoa física	[—]

Fonte: Banco Central, séries de taxas por modalidade. Consignado privado: fev. 2026. Valores em checagem; [—] a preencher na véspera.

EM RESUMO

Súmula 596 faz 50 anos. Em 15 de dezembro de 1976, o STF decidiu que a Lei da Usura não vale para os bancos. Desde então, o limite das taxas bancárias é o mercado. *Pág. 4*

Menos usura na Lei da Usura. A Lei 14.905, de 2024, também tirou do alcance da lei as dívidas entre empresas e as operações do mercado de capitais. *Pág. 4*

O teto que nunca valeu. A Constituição de 1988 limitou o juro real a 12% ao ano. A regra dependia de lei complementar, nunca aprovada, e foi revogada em 2003. *Pág. 4*

O perdão como política. A bula do Jubileu de 2025, encerrado em janeiro, pediu às nações ricas o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las. *Pág. 2*

Bentham contra Adam Smith. Em 1787, o filósofo defendeu o juro livre contra o teto proposto pelo próprio Smith. O jornal apresenta o argumento na melhor forma, e responde. *Pág. 3*

¶ ASSINE
Toda terça, por e-mail
Um mecanismo do crédito por semana, explicado, com dados e com o outro lado. [endereço da assinatura]

§ ENSAIO · CONTINUAÇÃO DA PÁG. 1

A Bíblia não confiava apenas na boa vontade do credor. Criou mecanismos periódicos para impedir que a dívida se acumulasse indefinidamente. A cada sete anos, o Deuteronômio manda fazer "remissão": todo credor perdoa o que emprestou ao próximo[C]. A cada cinquenta, o Levítico institui o jubileu: "proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores", e cada um volta à sua terra e à sua família, porque "a terra não se venderá em perpetuidade"[B]. A lógica é a de um reinício programado. A dívida pode existir, mas não pode se tornar permanente nem transformar o devedor em servo do credor para sempre.

Não há registro seguro de que o jubileu tenha sido aplicado de forma regular, e os historiadores discutem isso. Mas há um episódio que mostra o problema que ele queria resolver. No livro de Neemias, no século V a.C., os pobres de Jerusalém protestam: hipotecaram terras, vinhas e casas para comprar trigo na fome, e seus filhos estão sendo levados como escravos, "pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros". Neemias convoca os credores e manda restituir as terras e "o centésimo do dinheiro" que cobravam[D]. É um dos primeiros perdões de dívidas registrados como resposta política a uma crise de crédito.

Esses textos têm um limite, e é preciso dizê-lo porque ele foi usado de má-fé por séculos. A proibição valia entre "irmãos", membros da mesma comunidade. O Deuteronômio permite cobrar juros do estrangeiro[F]. Era uma regra comum a muitas sociedades antigas: solidariedade dentro do grupo, comércio fora dele. O sociólogo Benjamin Nelson resumiu a história posterior numa fórmula: da "fraternidade tribal" à "alteridade universal"[F]. A Igreja medieval estendeu a fraternidade a todos e proibiu o juro para todos. A modernidade fez o caminho inverso e passou a tratar todos como estranhos, a quem se pode cobrar. O que mudou foi o mecanismo, não a natureza de um povo.

A Igreja Católica guardou o nome e o calendário. O primeiro Ano Santo foi proclamado por Bonifácio VIII em 1300, e desde 1470 os jubileus ordinários acontecem a cada 25 anos[G]. O sentido passou a ser espiritual, de perdão dos pecados, mas a origem econômica voltou à tona. No Jubileu de 2000, João Paulo II pediu a redução ou o perdão da dívida dos países pobres[G]. Na bula do Jubileu de 2025, encerrado em janeiro deste ano, Francisco pediu às nações ricas que "estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las"[H]. O pedido de Neemias continua em circulação.

§ A cria do dinheiro

Aristóteles deu à suspeita sua forma filosófica. No primeiro livro da *Política*, escrito no século IV a.C., ele distingue duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma é natural: administrar a casa, produzir, trocar o que sobra pelo que falta. A outra não tem limite, porque busca o dinheiro pelo dinheiro. E, dentro desta, há uma forma que ele considera pior que todas: a usura, que "com toda a razão é odiada", porque o ganho vem do próprio dinheiro, e não daquilo para que ele foi inventado, que é a troca[2].

“O Ocidente nunca resolveu a pergunta sobre o juro. Apenas a transferiu da moral para o direito, e do direito para a técnica.”

O argumento tem um detalhe linguístico que vale o ensaio inteiro. Em grego, a palavra para juro era *tókos*, a mesma usada para filhote, cria, parto. Aristóteles nota a ironia: o juro é "dinheiro nascido de dinheiro", como os filhos se parecem com os pais. Por isso, conclui, de todas as formas de enriquecer, é "a mais contrária à natureza"[2]. Quando Antônio fala em "cria de metal estéril", está traduzindo Aristóteles para o inglês elisabetano.

§ Vender o tempo

A Idade Média herdou a suspeita e a transformou em doutrina. Tomás de Aquino, na *Suma Teológica*, escrita por volta de 1270, dá ao argumento uma forma quase contábil. Há coisas cujo uso é o próprio consumo, como o vinho e o trigo: quem bebe o vinho não o tem mais. O dinheiro, diz Tomás, é uma delas, porque seu uso próprio é ser gasto. Cobrar pelo empréstimo e, além disso, pelo uso do dinheiro seria cobrar duas vezes pela mesma coisa, ou, nas palavras dele, "vender aquilo que não existe"[3].

Uma doutrina tão rígida não sobrevive intacta numa economia que cresce. O que se seguiu foi menos uma revogação do que uma longa negociação. O próprio Tomás já admitia que o credor fosse compensado por um dano que sofresse ao emprestar[3]. Os juristas e teólogos dos séculos seguintes ampliaram as exceções: o dano emergente, o lucro cessante, o risco. John T. Noonan, no estudo clássico sobre o tema, mostra como essas brechas foram, aos poucos, tornando o crédito compatível com a moral oficial[4]. Jacques Le Goff, em *A Bolsa e a Vida*, acrescenta uma peça surpreendente: o purgatório. Ao criar um lugar intermediário entre o céu e o inferno, a Igreja deu ao usurário moderado a chance de pagar seus pecados depois da morte. Nas palavras de Le Goff, "a esperança do Purgatório conduz à esperança do Paraíso"[5]. O banqueiro podia, enfim, ser cristão.

§ Onze por dez

A língua portuguesa tem seu próprio retrato do credor, e ele vale uma comparação. No *Auto da Barca do Inferno*, de Gil Vicente, encenado em Lisboa em 1517, as almas dos mortos chegam a um cais onde há duas barcas, uma para o céu e outra para o inferno. O segundo a desembarcar é o Onzeneiro, o que cobrava "onze por dez", ou seja, 10% de juro. O Diabo o recebe com intimidade: "Onzeneiro, meu parente"[6]. O Anjo o recusa por um motivo prático, quase de estiva: "esse bolsão tomará todo o navio"[6].

O Onzeneiro não tem nome nem origem. É um tipo social, um cristão de Lisboa no auge do comércio das especiarias, condenado pela mesma sociedade que precisava dele. Gil Vicente satiriza a contradição entre a moral que condenava o juro e a economia que vivia dele. A usura, ali, é um vício de dentro, não um atributo de estrangeiros.

§ O credor no romance brasileiro

A literatura brasileira não tem um Shylock, e talvez por isso tenha retratado melhor o crédito como ele funciona aqui: não como figura exótica, mas como relação de poder entre gente da mesma terra.

Em *São Bernardo* (1934), de Graciliano Ramos, Paulo Honório aprende cedo a lição do juro alto, pegando dinheiro com um agiota. Depois a aplica do outro lado do balcão. Empresta a Luís Padilha, herdeiro perdulário da fazenda São Bernardo, deixa a dívida crescer e fica com a propriedade[I]. Não há crime nem violência na operação, só um contrato e paciência. O romance mostra o crédito como ferramenta de concentração da terra, e o narrador termina deformado pela lógica de tudo transformar em posse.

Em *Vidas Secas* (1938), Graciliano conta a mesma história pelo lado de baixo. Fabiano, vaqueiro analfabeto, faz as contas do que tem a receber e nunca chega ao número do patrão. A diferença, explicam-lhe, são os juros[I]. Ele não entende, desconfia, se revolta e acaba aceitando, porque não tem a quem recorrer. É a assimetria de informação que os defensores do juro livre costumam subestimar, descrita com uma precisão que nenhum manual de economia alcança.

Aluísio Azevedo, em *O Cortiço* (1890), dá ao acúmulo uma cara urbana: João Romão enriquece explorando os moradores do cortiço que aluga e a mulher que trabalha para ele[I]. E Machado de Assis, no conto "O Empréstimo" (*Papéis Avulsos*, 1882), vira o tema do avesso. Custódio vai pedir cinco contos de réis a um tabelião e, de recuo em recuo, sai satisfeito com cinco mil-réis[I]. É a psicologia do devedor, que aceita qualquer coisa porque precisa.

O que esses livros têm em comum é o cenário: a fazenda, o sertão, o cortiço, o cartório. O credor brasileiro da ficção é o vizinho, o patrão, o dono da terra. A pergunta de Aristóteles, aqui, sempre teve endereço local.

§ O desvio que recusamos

Shakespeare fez outra escolha, e é preciso dizê-la com clareza num ensaio que tira o nome de sua peça. Em *O Mercador de Veneza*, o credor é Shylock, um judeu. A peça funde num só personagem o agiota e o judeu, e por isso carrega há quatro séculos uma discussão legítima sobre antissemitismo. Não é um acidente literário. A crítica à usura tem uma longa história de deslizar do mecanismo para o grupo: de "o juro é injusto" para "certas pessoas são o problema". Esse desvio produziu perseguições reais e continua a circular, com verniz de análise histórica.

O Metal Estéril recusa esse caminho, por princípio e por método. Por princípio, porque é falso e porque já fez estrago demais. Por método, porque não explica nada. Quem empresta a juros no Brasil de hoje são bancos de capital aberto, cooperativas, fundos, fintechs, o Tesouro Nacional quando vende títulos e o pequeno investidor que compra um CDB. O que importa é a taxa, o contrato, a concentração do mercado, a regra que o permite e quem paga a conta. É disso que este jornal vai tratar: mecanismos e instituições, nunca grupos.

§ A melhor defesa do juro

Um jornal que critica o juro precisa enfrentar o melhor argumento a favor dele, e o melhor argumento foi escrito em 1787. Jeremy Bentham, filósofo inglês, estava na Rússia, na propriedade onde o irmão trabalhava, quando escreveu uma série de cartas publicadas como *Defesa da Usura*[7]. A tese cabe numa frase: nenhum adulto em pleno juízo, agindo livremente e de olhos abertos, deveria ser impedido de fazer o negócio que quiser com o próprio dinheiro, nem alguém deveria ser impedido de lhe emprestar[7].

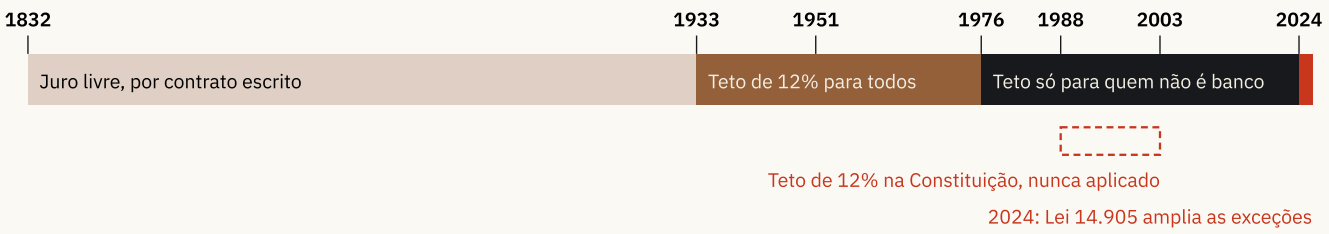
O alvo de Bentham era ninguém menos que Adam Smith. Em *A Riqueza das Nações*, Smith defendia um teto legal de juros "um pouco acima, mas não muito acima" da menor taxa de mercado, para que o crédito fosse para os empreendedores prudentes, e não para "pródigos e aventureiros" (*prodigals and projectors*)[8]. Bentham respondeu com as próprias armas de Smith. Se cada pessoa julga melhor que o legislador os seus negócios, por que não o preço do dinheiro? E mais: o teto não protege o pobre, o exclui. Quem tem garantia consegue crédito abaixo do teto de qualquer forma. Quem é arriscado demais para a taxa permitida simplesmente não consegue empréstimo legal e vai bater à porta do agiota, que cobra mais, porque também precisa ser pago pelo risco de infringir a lei[7]. Os inovadores, os "aventureiros" de Smith, seriam justamente os mais prejudicados.

É um argumento forte, e boa parte dele está certa. Tetos mal desenhados racionam crédito. A experiência brasileira com o crédito informal, que este jornal vai examinar, mostra que proibir sem oferecer alternativa empurra o devedor para condições piores. Quem quiser criticar o juro com seriedade precisa começar admitindo isso.

§ Onde a defesa falha

§ O NÚMERO *O teto dos juros no Brasil, 1832–2024*

Em 190 anos, o país teve juro livre, teto para todos e, desde 1976, teto só para quem não é banco



Fontes: Lei de 24/10/1832; Decreto 22.626/1933; Lei 1.521/1951; Súmula 596/STF; CF/1988, art. 192; EC 40/2003; Lei 14.905/2024. [em checagem]

O problema de Bentham não está na lógica, está nas premissas. Ele pressupõe duas coisas: que as duas partes negociam com força parecida e que há concorrência suficiente para que o preço do dinheiro reflita o risco, e não o poder de quem empresta. Quando essas condições valem, o juro livre funciona bem. Quando não valem, a liberdade de contratar vira liberdade de impor.

R. H. Tawney, historiador econômico inglês, mostrou em *A Religião e o Surgimento do Capitalismo* (1926) que a velha doutrina da usura, com todos os seus exageros, guardava uma intuição que a economia moderna deixou de lado: a de que as transações econômicas também são relações sociais e podem ser julgadas pelo que produzem[9]. A pergunta medieval não era só "o juro é pecado?". Era também "esse ganho corresponde a algum trabalho, risco ou serviço real?".

É essa a pergunta que este jornal quer recolocar, sem a teologia. Não defendemos a proibição do juro, que seria impossível e indesejável. O juro remunera o tempo, o risco e a inflação, e uma economia sem crédito seria mais pobre. Defendemos que se pergunte, caso a caso, o que o juro financia, quem o paga e se a taxa cobrada reflete o risco ou a falta de alternativa de quem toma o empréstimo. A diferença entre um crédito que financia uma colheita e um crédito que só rola uma dívida antiga é a diferença entre uma semente e uma moeda guardada.

§ A pergunta na lei brasileira

O Brasil percorreu, em menos de dois séculos, quase todas as respostas possíveis à pergunta de Aristóteles.

Em 1832, a Regência liberou o juro: a lei de 24 de outubro daquele ano permitiu que as partes convencionassem a taxa que quisessem, desde que por escrito[10]. Foi a resposta de Bentham, adotada quarenta e cinco anos depois de seu livro.

> *"A diferença entre um crédito que financia uma colheita e um crédito que só rola uma dívida antiga é a diferença entre uma semente e uma moeda guardada."*

Em 1933, o governo Vargas virou a mesa. O Decreto 22.626, a Lei da Usura, proibiu "em quaisquer contratos" juros superiores ao dobro da taxa legal do Código Civil, que era de 6% ao ano[11]. O teto, na prática, ficou em 12%. Em 1951, a Lei 1.521 transformou a cobrança de juros acima da taxa permitida em crime contra a economia popular, com pena de seis meses a dois anos de detenção[12].

Em 1976, o Supremo Tribunal Federal tirou os bancos da equação. A Súmula 596 afirma que a Lei da Usura não se aplica às taxas cobradas por instituições públicas ou privadas do sistema financeiro nacional[13]. A partir daí, o teto valeu para o agiota e para o vizinho, mas não para quem empresta profissionalmente.

Em 1988, a Constituinte tentou de novo. O artigo 192 fixou que os juros reais não poderiam passar de 12% ao ano[14]. O Supremo decidiu que a regra dependia de lei complementar, que nunca foi aprovada. Em 2003, a Emenda Constitucional 40 revogou o dispositivo sem que ele tivesse sido aplicado uma única vez, e a Súmula Vinculante 7, de 2008, fechou a questão[14].

Em 2024, a Lei 14.905 deu mais um passo. Além dos bancos, ficaram fora da Lei da Usura as dívidas entre empresas, as representadas por títulos de crédito e valores mobiliários e as operações dos mercados financeiro e de capitais[15]. Noventa anos depois de criada, a Lei da Usura vale para cada vez menos situações, sobretudo o empréstimo entre pessoas físicas.

Nenhum desses passos é escandaloso isoladamente, e cada um teve defensores sérios. Vistos em sequência, contam uma história clara: a pergunta sobre o juro foi saindo do debate público e entrando no vocabulário técnico, onde poucos a acompanham. A taxa Selic está hoje em 13,75% ao ano[16]. O consignado privado, que tem desconto em folha e quase nenhum risco de calote, chegou a 59,4% ao ano em fevereiro[17]. Esses números são decididos todos os dias, mas raramente discutidos nos termos de Aristóteles: de onde vem esse ganho, e o que ele produz?

§ O que é o Metal Estéril

Este é um jornal de economia, e seu tema central é a usura. Somos católicos, herdeiros de uma tradição que pensa o juro há oito séculos, e dizemos isso para que o leitor saiba de onde falamos. Aqui, porém, cada argumento vale pelo dado, pela lei e pela conta, não pela fé de quem escreve. Toda semana, o jornal vai pegar um mecanismo do crédito brasileiro, explicar como ele funciona, mostrar quem ganha e quem paga, e testá-lo num caso concreto, buscado onde o dado for mais claro: uma lavoura endividada, uma folha de pagamento, um processo no tribunal, a conta de juros do Tesouro. Vai apresentar o melhor argumento do outro lado, como fizemos aqui com Bentham, e responder com dados. Cada número terá fonte.

A pergunta será sempre a mesma que Antônio fez a Shylock, só que dirigida às instituições: quando foi que o metal estéril passou a dar cria, e quem está criando? ■

DO ARQUIVO

"Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros."
Êxodo 22,25

"Proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores."
Levítico 25,10

A usura "com toda a razão é odiada": é dinheiro nascido de dinheiro.
Aristóteles, *Política* I, 1258b

Receber usura é injusto "porque se vende aquilo que não existe".
Tomás de Aquino, *Suma Teológica* II-II, q. 78

"Onzeneiro, meu parente."
Gil Vicente, *Auto da Barca do Inferno*, 1517

"...pois quando foi que a amizade cobrou de um amigo cria de metal estéril?"
Shakespeare, *O Mercador de Veneza*, I.3

§ QUEM SOMOS

O Metal Estéril é um jornal de economia, e seu tema central é a usura. Somos católicos, herdeiros de uma tradição que pensa o juro há oito séculos, e dizemos isso para que o leitor saiba de onde falamos. Aqui, porém, cada argumento vale pelo dado, pela lei e pela conta, não pela fé de quem escreve.

¶ EXPLICANDO *leitura de 4 min*

O juro na lei brasileira, de 1832 a hoje, em seis datas

Existe limite para os juros no Brasil? Depende de quem empresta.

Existe limite para os juros no Brasil? Depende de quem empresta. Para quem não é banco, existe. Para bancos e para boa parte do mercado financeiro, não. Veja como se chegou a isso em seis datas.

1832 · Juro livre. Uma lei de 24 de outubro permite que credor e devedor combinem a taxa que quiserem, desde que por escrito. O país adota a ideia de que o preço do dinheiro é um acordo entre as partes[10].

1933 · Lei da Usura. O Decreto 22.626, do governo Vargas, proíbe juros acima do dobro da taxa legal do Código Civil. A taxa legal era de 6% ao ano, então o teto fica em 12% ao ano[11].

1951 · Usura vira crime. A Lei 1.521 trata como crime contra a economia popular cobrar juros acima da taxa permitida. A pena é de seis meses a dois anos de detenção, mais multa[12]. É a lei usada até hoje contra agiotas.

1976 · Os bancos ficam de fora. O Supremo Tribunal Federal aprova a Súmula 596: a Lei da Usura não vale para instituições do sistema financeiro nacional[13]. Desde então, quem fixa o limite prático das taxas bancárias é o mercado, sob a regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e não um teto em lei.

1988 a 2008 · O teto que nunca valeu. A Constituição de 1988 limita os juros reais a 12% ao ano (art. 192). O STF decide que a regra depende de uma lei complementar, que nunca é aprovada. A Emenda 40, de 2003, revoga o artigo, e a Súmula Vinculante 7, de 2008, confirma que ele nunca teve aplicação[14].

2024 · Menos usura na Lei da Usura. A Lei 14.905 tira da Lei da Usura também as dívidas entre empresas, as feitas com títulos de crédito e as operações do mercado financeiro e de capitais. A mesma lei muda a "taxa legal", usada quando o contrato não diz nada: passa a ser a Selic menos a inflação medida pelo IPCA[15].

E hoje? Um empréstimo entre duas pessoas físicas continua sujeito ao teto da Lei da Usura. Um empréstimo de banco não tem teto geral, mas existem limites específicos, como o do rotativo do cartão (juros e encargos não podem passar de 100% da dívida original, desde 2024) e os tetos do consignado do INSS. E o Judiciário pode revisar uma taxa considerada abusiva, caso a caso, comparando com a média de mercado.

Em uma frase: no Brasil, o teto de juros existe, mas vale para quem menos empresta.

ATUALIDADES

¶ ATUALIDADES *continuação da pág. 1*

Juro alto causa a dívida, ou a dívida causa o juro alto?

A proposta de levar a Selic a 7,5% em um ano reabriu a pergunta mais antiga sobre o juro: de que ele é feito.

O fato. A Folha noticiou no fim de semana que uma proposta de André Lara Resende chegou ao radar do presidente: baixar a Selic de 13,75% para 7,5% em doze meses, com um Conselho Fiscal e Monetário e a taxa entre a meta de inflação (3%) e o crescimento nominal potencial (5,5%). No domingo (1º), o ministro Dario Durigan disse que "nenhuma dessas ideias como tabelamento de juros está na mesa do presidente".[1]

A favor. Para Lara Resende, o problema fiscal é o juro, não o gasto. A dívida bruta de R$ 10,9 trilhões custa 12,68% ao ano, perto de R$ 1,4 trilhão, ou 10,5% do PIB, contra um déficit primário de 0,4%.[2]

Contra. Gestores ouvidos pela Folha dizem o inverso: a Selic é alta porque o risco fiscal é alto. Sérgio Vale, da MB Associados, lembrou 2012, quando o corte forçado acabou com a inflação no teto e os juros de volta para cima.[2]

O que perguntamos. Os dois lados discutem a direção da causa. A tradição pergunta antes de que é feita a taxa: uma parte paga a inflação, outra o risco, e o resto é prêmio. Com juro real acima de 8% [em checagem], só a decomposição dirá se o risco explica a diferença ou se há um ganho que ninguém pôs na conta.

[1] [2] Brasil 247, com base na Folha de S.Paulo, 1º nov. 2026. Números em checagem.

§ OS NÚMEROS DO DEBATE

SEGUNDO A PROPOSTA	%
Selic hoje	13,75
Selic proposta, em 12 meses	7,5
Meta de inflação	3,0
Crescimento nominal potencial	5,5
Custo médio da dívida bruta	12,68
Juros da dívida, % do PIB	10,5
Déficit primário, % do PIB	0,4

Dívida bruta: R$ 10,9 trilhões. Números atribuídos a André Lara Resende, segundo a Folha de S.Paulo, 1º nov. 2026. Em checagem contra Tesouro e Banco Central.

OPINIÃO

¶ COLUNA *quinzenal · opinião assinada*

Juro de custo, juro de ganho

Há 500 anos, a Igreja aprovou um banco de penhores. A lição era técnica: mostrar a conta.

RENATO GOMES

Em 1462, frades franciscanos abriram em Perugia uma casa de penhores diferente. Emprestava a quem deixasse um objeto em garantia e cobrava só o necessário para pagar os funcionários e a guarda dos bens. Chamaram-na de Monte de Piedade. O "monte" era o fundo formado por doações, e a "piedade" era o motivo.

A ideia se espalhou pela Itália e virou polêmica. Se a Igreja condenava a usura, como aceitar uma instituição que cobrava algo além do valor emprestado? A resposta veio em 1515, no V Concílio de Latrão. A bula *Inter multiplices* aprovou os Montes e firmou uma distinção que ainda serve: cobrar para cobrir custos não é usura. Usura é o ganho que nasce só do dinheiro, sem trabalho, risco ou serviço que o justifique.

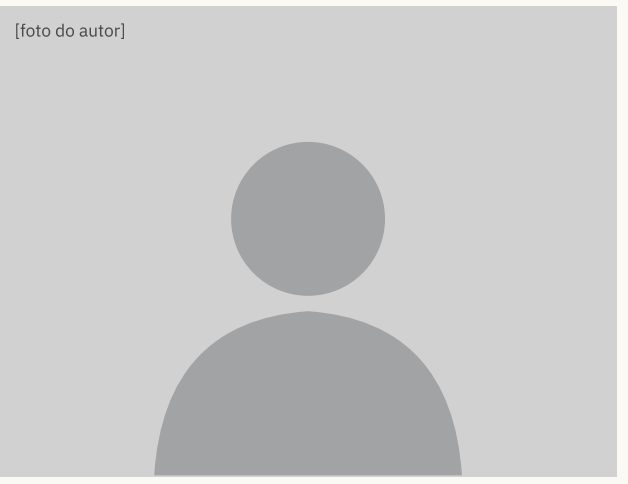
Gosto dessa distinção porque ela é técnica antes de ser moral. Ela não pergunta se o juro é alto ou baixo. Pergunta de que ele é feito. A parte da taxa que paga a captação, a operação e o risco tem explicação. A parte que sobra precisa de outra.

O Brasil importou a instituição. Em 1861, um decreto de D. Pedro II criou a Caixa Econômica e Monte de Socorro da Corte, com o penhor desde o primeiro dia. Mais de 160 anos depois, o penhor da Caixa segue entre os créditos mais baratos para quem não tem a quem recorrer: [taxa, em checagem] ao ano.

O contraste está no balcão ao lado. O rotativo do cartão, procurado pelo mesmo público, cobra [taxa, em checagem]. O risco é maior, porque não há garantia. Mas a distância entre as duas linhas é grande demais para ser só risco.

Não defendo tabelar juros por decreto. O teto de 12% da Constituição de 1988 nunca saiu do papel, e o crédito informal mostra o que acontece quando se proíbe sem oferecer alternativa. Defendo algo mais modesto, que os franciscanos já faziam: mostrar a conta. O Banco Central já estima a decomposição do spread bancário. Se ela fosse publicada por modalidade e com frequência, o debate sobre juros no Brasil deixaria de ser grito e passaria a ser aritmética.

Os Montes não acabaram com a usura. Mostraram que era possível emprestar aos pobres sem explorá-los, e que a diferença estava na planilha. Cinco séculos depois, ainda não aprendemos a lê-la.



Renato Gomes é economista (CORECON-MS nº 1297) e sócio-fundador da WGSA. Siga o autor no Instagram: **@economistarenato**

As colunas expressam a opinião de seus autores.

Texto simulado para teste de diagramação. Datas e taxas em checagem.

§ GLOSSÁRIO

Usura. Na tradição, qualquer ganho exigido além do valor emprestado. No direito, juro acima do limite legal.

Tókos. Juro, em grego. Também quer dizer cria.

Lucro cessante. Ganho que o credor deixa de ter por emprestar. Os escolásticos admitiam compensá-lo.

§ GLOSSÁRIO

Spread. Diferença entre o juro cobrado pelo banco e o seu custo de captação.

Súmula. Enunciado que resume o entendimento de um tribunal.

Taxa legal. Juro aplicado quando o contrato é omisso. Desde 2024, Selic menos IPCA.

§ EXPEDIENTE

Metal Estéril · Jornal de economia sobre a usura. Ano I, nº 1.
Semanal, às terças.
Editor responsável: [a definir]
Colunistas: [a definir]
Redação: [e-mail]
Notas e fontes completas desta edição: [site]/edicao-1
Cartas e correções: [e-mail]. Erros são corrigidos no próprio texto, com data.
Em fase de teste · aberto a parcerias